



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. SALEH BIN MAT RAI**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/17 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulak Banteng Wetan 22/1-A RT. 020 RW. 008
Keluraham Sidotopo, Kecamatan Kenjeran –
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir (swasta);
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2025 sampai dengan tanggal 09 Januari 2026;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2026 sampai dengan tanggal 26 Januari 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2026 sampai dengan tanggal 19 Februari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 20 April 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No.64, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby, tanggal 28 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 21 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 21 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Saleh Bin Mat Rai bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam urun waktu 1 (satu) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 90 (Sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 13.781 gram;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 90 (sembilan puluh) hari;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 13.781 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 14.240 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 6.819 gram;
- Buku rekening BCA No. 3640949146 an. MOH. SALEH beserta ATM nya;
- Rekening koran BCA nomor. 3640949146 an. MOCH. SALEH periode bulan Oktober 2025;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam. SIM 1 081330349500. IMEI (Slot1) 867985072910155. IMEI (Slot2) 867985072910148;
- Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pdanannya;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa yang juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa MOH. SALEH BIN MAT RAI pada hari sabtu tanggal 08 November 2025 sekira jam 23.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2025 bertempat di Parkiran Tunjungan Plaza 2 lantai 4 Jl. Jendral Basuki Rahmat No. 8-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi sdr MOH. GAFFAR Bin BURHAN (ALM) (berkas tersendiri) pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2025 sekira jam 24.00 wib memesan Narkotika Golongan I jenis Extacy, terdakwa memesan dengan total 100 butir kepada MOH. GAFFAR Bin BURHAN (ALM) (berkas tersendiri), Setelah ada kesepakatan terdakwa dengan MOH. GAFFAR Bin BURHAN (ALM) (berkas tersendiri) terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA No 1852058492 atas nama GAFFAR sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa dengan MOH. GAFFAR Bin BURHAN (ALM) (berkas tersendiri) membuat janji didalam diskotik station untuk serah terima Narkotika Golongan I jenis Extacy, sedangkan terdakwa dengan sdr FADLI (DPO) pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2025 sekira jam 01:00 wib, terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Extacy lalu terdakwa dengan FADLI (DPO) membuat janji didalam diskotik station dengan pembayaran uang tunai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke FADLI (DPO) dan sebaliknya sdr FADLI (DPO) memberikan Narkotika Golongan I jenis Extacy kepada terdakwa. Terdakwa di tangkap petugas kepolisian dikarenakan peredaran gelap narkotika dan hendak menuju diskotik station yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakaan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam celana dalam yang dipakai oleh terdakwa berupa 1 (satu) plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah mudah logo LV Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan berat netto $\pm 13,781$

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, (tiga belas koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram, 1 (satu) plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan logo TRANSFORMER dengan berat netto $\pm 14,240$ gram (empat belas koma dua ratus empat puluh) gram, 17 (tujuh belas) tablet warna merah Narkotika Golongan jenis Extacy logo "TMT" dengan berat netto $\pm 6,819$ (enam koma delapan ratus Sembilan belas) gram dan ditemukan uang hasil penjualan Extacy sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa, di genggam tangan terdakwa berupa 1 (satu) HP merk Oppo A5 serta simcardnya yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut dan pada saat terdakwa interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut, terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis Extacy milik sendiri MOH. SALEH BIN MAT RAI yang didapat dari membeli melalui MOH. GAFFAR Bin BURHAN (ALM) (berkas tersendiri) dan FADLI (DPO) untuk dijual dan di edarkan didalam diskotik station untuk mendapat keuntungan :

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 10575/NNF/2025 tanggal 21 November 2025, barang bukti ;

- 32890/2025/NNF ; Berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna hijau merah muda logo "LV" dengan berat netto $\pm 13,781$ gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - MDMA(3,4-Metilendioksimetamfeamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 32891/2025/NNF ; Berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna biru hijau logo "TRANSFORMER" dengan berat netto $\pm 14,240$ gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - MDMA(3,4-Metilendioksimetamfeamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Ketamin* mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 32892/2025/NNF ; Berupa 17 (tujuh belas) butir tablet warna merah muda logo "TMT" dengan berat netto $\pm 6,819$ gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - MDMA(3,4-Metilendioksimetamfeamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - *Ketamin* mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MOH. SALEH BIN MAT RAI pada hari sabtu tanggal 08 November 2025 sekira jam 23.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2025 bertempat di Parkiran Tunjungan Plaza 2 lantai 4 Jl. Jendral Basuki Rahmat No. 8-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, Setiap orang yang tanpa hak memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi sdr MOH. GAFFAR Bin BURHAN (ALM) (berkas tersendiri) pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2025 sekira jam 24.00 wib memesan Narkotika Golongan I jens Extacy, terdakwa memesan dengan total 100 butir kepada MOH. GAFFAR Bin BURHAN (ALM) (berkas tersendiri), Setelah ada kesepakatan terdakwa dengan MOH. GAFFAR Bin BURHAN (ALM) (berkas tersendiri) terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA No 1852058492 atas nama GAFFAR sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa dengan MOH. GAFFAR Bin BURHAN (ALM) (berkas tersendiri) membuat janji didalam diskotik station untuk serah terima Narkotika Golongan I jenis Extacy, sedangkan terdakwa dengan sdr FADLI (DPO)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2025 sekira jam 01:00 wib, terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Extacy lalu terdakwa dengan FADLI (DPO) membuat janji didalam diskotik station dengan pembayaran uang tunai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke FADLI (DPO) dan sebaliknya sdr FADLI (DPO) memberikan Narkotika Golongan I jenis Extacy kepada terdakwa. Terdakwa di tangkap petugas kepolisian dikarenakan peredaran gelap narkotika dan hendak menuju diskotik station yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakaan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam celana dalam yang dipakai oleh terdakwa berupa 1 (satu) plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah mudah logo LV Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan berat netto $\pm 13,781$ gram, (tiga belas koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram, 1 (satu) plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan logo TRANSFORMER dengan berat netto $\pm 14,240$ gram (empat belas koma dua ratus empat puluh) gram, 17 (tujuh belas) tablet warna merah Narkotika Golongan jenis Extacy logo "TMT" dengan berat netto $\pm 6,819$ (enam koma delapan ratus Sembilan belas) gram dan ditemukan uang hasil penjualan Extacy sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa, di genggam tangan terdakwa berupa 1 (satu) HP merk Oppo A5 serta simcardnya yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut dan pada saat terdakwa introgasi menenai Narkotika Golongan I enis Extacy tersebut, terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jens Extacy milik sendiri MOH. SALEH BIN MAT RAI yang didapat dari membeli melalui MOH. GAFFAR Bin BURHAN (ALM) (berkas tersendiri) dan FADLI (DPO) untuk dijual dan di edarkan didalam diskotik station untuk mendapat keuntungan :

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 10575/NNF/2025 tanggal 21 November 2025, barang bukti ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32890/2025/NNF ; Berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna hijau merah muda logo "LV" dengan berat netto $\pm$ 13,781 gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- MDMA(3,4-Metilendioksimetamfeamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 32891/2025/NNF ; Berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna biru hijau logo "TRANSFORMER" dengan berat netto $\pm$ 14,240 gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- MDMA(3,4-Metilendioksimetamfeamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- 32892/2025/NNF ; Berupa 17 (tujuh belas) butir tablet warna merah muda logo "TMT" dengan berat netto $\pm$ 6,819 gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- MDMA(3,4-Metilendioksimetamfeamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 609 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susandi Rusdianto :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.50 WIB;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di parkiranan Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jalan Jenderal Basuki Rachmat
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan team yang dipimpin oleh IPDA Gatot Supriyanto, S.H.,
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV, yang merupakan narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 13,781 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto ± 14,240 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkoba jenis extacy dengan berat netto ± 6,819 gram;
 - Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, SIM 1: 081330349500, IMEI (Slot1): 867985072910155, IMEI (Slot2): 867985072910148;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Bulak Banteng Wetan 22/1-A RT 020 RW 008 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa Buku rekening BCA dengan Nomor Rekening 3640949146 atas nama Moh Saleh beserta dengan ATM nya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis extacy dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gaffar, untuk narkoba jenis extacy logo TMT, sedangkan narkoba jenis extacy logo LV dan transformer, Terdakwa membeli dari seorang laki laki yang bernama Fadli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut, memang dengan maksud akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa juga membeli narkoba jenis extacy dari seorang laki laki bernama Gaffar, pada bulan Oktober 2025 didalam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskotik Station lantai 6, sedangkan narkoba jenis extacy dari seorang laki laki bernama Fadli pada bulan Oktober 2025, sekira 01.00 Wib di dalam diskotik Station lantai 6;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis extacy perbutir seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan extacy tersebut, per butirnya sebesar Rp. 120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

2. Saksi Dimas Arif Sufi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam jual beli narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.50 WIB, bertempat di Parkiran Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan team yang dipimpin oleh IPDA Gatott Supriyanto, S.H.,
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkoba jenis extacy dengan berat netto + 13,781 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto ± 14,240 gram;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 6,819 gram;
- Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, SIM 1: 081330349500, IMEI (Slot1): 867985072910155, IMEI (Slot2): 867985072910148;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Bulak Banteng Wetan 22/1-A RT. 020 RW. 008 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa Buku rekening BCA Nomor 3640949146 atas namanya Terdakwa beserta ATM nya;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bahwa mendapatkan narkoba jenis extacy dengan cara beli dari orang yang bernama Gaffar untuk narkoba jenis extacy logo TMT, sedangkan narkoba jenis extacy logo LV dan transformer, Terdakwa beli dari seorang laki laki bernama Fadli;
- Bahwa memang dari awal maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

3. Saksi Muhammad Syabrian Bin Munaki :

- Bahwa benar petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu di Parkiran Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jl. Jenderal Basuki Rachmat Nomor 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya, saat saya akan menuju ke diskotik station dan saksi diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa diamankan Polisi pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.50 WIIB, saat di Parkiran Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 8-12 Kel. Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkoba jenis extacy dengan berat netto + 13,781 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto ± 14,240 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkoba jenis extacy dengan berat netto ± 6,819 gram;
 - Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, SIM 1: 081330349500, IMEI (Slot1) : 867985072910155, IMEI (Slot2): 867985072910148.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkoba jenis extacy dengan berat netto 13,781 gram
 - b. 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto ± 14,240 gram;
 - c. 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkoba jenis extacy dengan berat netto ± 6,819 gram;
 - d. Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, SIM 1: 081330349500, IMEI (Slot1): 867985072910155, IMEI (Slot2): 867985072910148 milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi membeli narkoba jenis extacy dari seorang laki laki bernama Moh Saleh, sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada bulan Agustus tahun 2025 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu didalam diskotik Station sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan Oktober tahun 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Bulak Banteng Wetan 22/1-A Surabaya sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu didepan Valhala Jalan Kombes M. Duryat Surabaya sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis extacy dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

4. Saksi Mat Tuki Bin Dohim :

- Bahwa saksi diamankan Polisi pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.50 WIB saat di Parkiran Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya;

- Bahwa saksi diamankan Polisi saat bersamaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi saat diamankan bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 13,781 gram;

- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 14,240 gram;

- 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 6,819 gram;

- Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, SIM 1 : 081330349500, IMEI (Slot1) : 867985072910155, IMEI (Slot2) : 867985072910148;

- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 13,781 gram,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 14,240$ gram,
- 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 6,819$ gram;

Ditemukan di dalam celana dalam terdakwa pakai dan

- Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Ditemukan didalam dompet Terdakwa;

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, SIM 1 : 081330349500, IMEI (Slot1) : 867985072910155, IMEI (Slot2) : 867985072910148;

Ditemukan digenggaman tangan terdakwa saat itu

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis extacy tersebut karena saat itu saksi ada bersama dengan Terdakwa sebagai penumpang dalam mobil tersebut;;

5. Saksi Usman Bin Nur Hamad :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu di Parkiran Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jalam Jenderal Basuki Rachmat Nomor 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi diamankan bersama dengan Terdakwa
- Bahwa saat diamankan bersama Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 13,781$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 14,240$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 6,819$ gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, SIM 1 : 081330349500, IMEI (Slot1) : 867985072910155, IMEI (Slot2) : 867985072910148;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi ada berama dengan Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa, namun saksi sama sekali tidak mengetahui adanya barang-barang tersebut pada Terdakwa;

6. Saksi Moh. Gaffar Bin Burhan Alm. :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 November 2025 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu di depan toko Cerelia Jalan KH. Moh. Kholil Nomor 43 Demangan Timur Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saat itu saksi semenara bekerja sebagai sebagai tukang parker;
- Bahwa saat saksi ditangkap oleh Polisi ada ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru, SIM 1 : 085704483947, IMEI (Slot1) : 868797041245137, IMEI (Slot2) : 868797041245129, Buku rekening BCA No. 1852058492 atas nama MOH. GAFFAR beserta ATM nya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sampai ditangkap Polisi karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis extacy kepada Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal lupa bulan Oktober tahun 2025 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Rabesan Barat Dusun Parseh Kecamatan Socah Bangkalan;
- Bahwa saat itu ditemukan adanya 100 (seratus) butir Extacy warna merah muda logo TMT seharga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibeli dari orang yang bernama RUDI (DPO);



- Bahwa awal kejadian saksi sebagai perantara jual beli narkoba jenis extacy bersama Terdakwa tersebut, awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta untuk dibeli narkoba jenis extacy sebanyak 100 (serratus) butir dan setelah saksi menyanggupinya;
- Bahwa setelah saksi menyanggupi, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1852058492 atas nama Moh Gaffar sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).;
- Bahwa selanjutnya saksi yang menghubungi Rudi (DPO) untuk memesan narkoba jenis extacy tersebut dan kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 1852123677 atas nama Randas Tanamal, yang adalah milik Rudi;
- Bahwa uang Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) tersebut, yang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiahnya) untuk membayar harga narkoba, sedangkan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah hutang saksi kepada Rudi;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan Rudi (DPO) janji untuk ketemu di Gapura Dusun Rabesan Barat Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan;
- Bahwa setelah saksi menerima narkoba jenis extacy tersebut dari seorang laki laki bernama Rudi tersebut, lalu narkoba jenis extacy langsung saksi serahkan kepada Terdakwa saat di dalam Diskotik Station;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan menanggapi bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu di Parkiran Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 8-12 Kel. Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Polisi ada menggeledah tubuh Terdakwa dan ditemukan di dalam celana dalam yang Terdakwa paka, barang berupa 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 13,781 gram, 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 14,240 gram, 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 6,819 gram;
- Bahwa saat itu Polisi juga menemukan di dalam dompet Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), buku tabungan rekening BCA Nomor 3640949146 atas nama Moh.. Saleh beserta ATM nya;
- Bahwa saat itu juga ditemukan ada dalam gengaman tangan Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa jika ada yang memesan narkotika;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis extacy dari Gaffar, pada bulan Oktober 2025 sekira 24.00 Wib sewaktu didalam diskotik Station lantai 6 Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 8-12 Kel. Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya;
- Bahwa narkotika yang didapat Terdakwa tersebut sebanyak 100 (seratus) butir warna merah muda logo TMT seharga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan narkotika jenis extacy dari Fadli sebanyak 50 (lima puluh) butir logo LV dan 50 (lima puluh) butir logo Transformer seharga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis extacy dari Gaffar dan Fadli, untuk dijual kembali per butir seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual kepada Muhammad Syabrian pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu di depan Valhala Jalan Kombes M. Duryat Surabaya sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli dan memakai narkotika tersebut tanpa memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV, yang merupakan narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 13,781 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto ± 14,240 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkoba jenis extacy dengan berat netto ± 6,819 gram;
- Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, SIM 1: 081330349500, IMEI (Slot1): 867985072910155, IMEI (Slot2): 867985072910148;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya keberadaan barang bukti tersebut adalah sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti, untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi serta Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan telah membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu di Parkiran Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muhammad Syahbrian Bin Munaki;
- Bahwa pada saat keduanya diamankan Polisi, saat di Parkiran Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 8-12 Kel. Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Syahbrian Bin Munaki ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkoba jenis extacy dengan berat netto + 13,781 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 14,240 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 6,819 gram;
- Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, SIM 1: 081330349500, IMEI (Slot1) : 867985072910155, IMEI (Slot2): 867985072910148.

• Bahwa benar saksi Muhammad Syahbrian Bin Munaki membeli narkoba jenis extacy dari seorang laki laki bernama Moh Saleh, sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus tahun 2025 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu didalam diskotik Station sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pada bulan Oktober tahun 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Bulak Banteng Wetan 22/1-A Surabaya sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu didepan Valhala Jalan Kombes M. Duryat Surabaya sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

• Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 609 KUPidana;



Menimbang, bahwa terhadap pasal dakwaan alternative Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara yang diperiksa dalam perkara ini adalah perkara tentang penggunaan Narkotika dan terhadap perkara Narkotika tersebut sudah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan siap orang adalah siapa saja baik perseorangan atau badan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mengetahui akan perbuatannya dan mengetahui pula akan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitas dirinya, sebagaimana identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan akan menjadi terbukti, apabila unsur-unsur lainnya telah pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dapat mengikuti setiap proses persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa sehubungan dengan diri Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan akan menjadi terbukti apabila semua unsur lainnya telah pula dinyatakan terbukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah, dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap dirinya, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu di Parkiran Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muhammad Syahbrian Bin Munaki;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Syahbrian Bin Munaki diamankan Polisi di Parkiran Tunjungan Plaza 2 Lantai 4 Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya, ada ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkotika jenis extacy dengan berat netto + 13,781 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 14,240 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 6,819 gram;
- Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, SIM 1: 081330349500, IMEI (Slot1) : 867985072910155, IMEI (Slot2): 867985072910148;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum ditangkap oleh anggota Polisi, barang bukti sebagaimana tersebut diatas atas dalam penguasaan Terdakwa yang akan dijual kepada saksi Muhammad Syahbrian Bin Munaki, dimana keduanya sudah membuat janji untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, ditempat keduanya ditangkap oleh anggota Polisi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Syahbrian Bin Munaki, sama-sama tidak dapat menunjukkan bukti adanya surat ijin untuk melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut, sehingga akhirnya kedua Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama;
- Terdakwa masih mengulangi lagi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Saleh Bin Mat Rai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan peredaran Narkotika"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dan apabila denda tersebut tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 90 (sembilan puluh) hari;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna hijau merah muda logo LV narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 13.781 gram;
 2. 1 (satu) kantong plastic berisi 37 (tiga puluh tujuh) tablet warna biru hijau logo Transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 14.240 gram;
 3. 1 (satu) kantong plastic berisi 17 (tujuh belas) tablet warna merah muda logo TMT narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 6.819 gram;
 4. Buku rekening BCA No. 3640949146 an. MOH. SALEH beserta ATM nya;
 5. Rekening koran BCA nomor. 3640949146 an. MOCH. SALEH periode bulan Oktober 2025;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam. SIM 1 081330349500. IMEI (Slot1) 867985072910155. IMEI (Slot2) 867985072910148;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari ini Kamis tanggal 09 April 2026 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

ttd

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Suparman, S.H., M.H.,